P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **Rd. Kendar Arya Wijaya Kusumah als Awuk Bin. (alm) Rd. Moch. Solihin Djaya Prawira;**
Tempat lahir	: Garut;
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun / 06 April 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp. Cinunuk Hilir RT. 002 / RW 003 Desa. Cinunuk Kec. Wanaraja Kab. Garut. Alamat Tinggal : Kp. Sindangsari Desa Cinunuk RT.001 / RW.002 Kec. Wanaraja Kab. Garut;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/117/XI/Res.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 11 November 2025 ;

Terdakwa Rd. Kendar Arya Wijaya Kusumah als Awuk Bin. (alm) Rd. Moch. Solihin Djaya Prawira ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan tanggal 22 Desember 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2026 sampai dengan tanggal 28 Januari 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2026 sampai dengan tanggal 13 Februari 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2026 sampai dengan tanggal 14 April 2026

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Yoga Suwarno, S.H, Dkk Advokat/Penasehat Hukum Ketua Posbakum AAI ON Alamat Jalan Perintis Anarto Maal No. 1 Blok D-1, Kantor Posbakum AAI ON Assosiates Advokat Indonesia Opicium Nobile, Desa Pataruman, Kec Tarogong Kidul, Kab Garut, Jawa Barat tertanggal, 27 Januari 2026 Nomor. 03/Pid.Sus/2026/PN.Grt ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 15 Januari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 15 Januari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RD KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD MOCH SOLIHIN DJAYA PRAWIRA telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RD KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD MOCH SOLIHIN DJAYA PRAWIRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada terdakwa RD KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD MOCH SOLIHIN DJAYA PRAWIRA dengan denda sejumlah Rp. 510.000.000.000-, (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 141 (seratus empat puluh satu) hari;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan :
  - 5 (lima) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastic klip bening dibalut tissue dan lakban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna merah merek FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0,9945 (nol koma sembilan sembilan sembilan empat lima) gram;

- 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan kembali ke dalam sedotan bening di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0, 4827 (nol koma empat delapan tujuh) gram;

➢ 5 (lima) paket narkotika yang di duga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 1,0271 (satu koma nol dua tujuh satu) gram;

➢ 4 (empat) paket narkotika yang di duga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastic klip bening dimasukan kembali ke dalam sedotan bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0,3345 (nol koma tiga tia empat lima) gram;

➢ 1 (satu) bungkus bekas rokok warna merah bertuliskan HUMMER;

➢ 1 (satu) buah tas kain warna kuning;

➢ 7 (tujuh) pack plastik klip bening;

➢ 6 (enam) buah lakban warna merah muda;

➢ 1 (satu) buah lakban warna merah;

➢ 1 (satu) buah lakban warna kuning;

➢ 1 (satu) buah double tape warna hijau;

➢ 1 (satu) pack sedotan warna hijau;

➢ 1 (satu) buah gunting warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

➢ 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor IMEI (Slot 1) : 867469040737990, IMEI (Slot 2) : 867469040737982;

Dirampas untuk negara

➢ Bukti percakapan di Aplikasi Whatsapp, Zangi dan Instagram

Tetap terlampir di dalam berkas

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa RD KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD MOCH SOLIHIN DJAYA PRAWIRA pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2025 bertempat di Kampung Sindangsari, Desa Cinunuk Rt.001 Rw.002, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 14.00 WIB, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 RW. 002, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, terdakwa dihubungi oleh BAGUS (DPO) melalui aplikasi Zangi dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil, menimbang, mengemas dan menyimpan kembali narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib BAGUS (DPO) menghubungi terdakwa kembali melalui aplikasi Zangi, mengirimkan maps atau peta lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut disimpan dengan cara di mapping di sekitar daerah Perumahan Karangpawitan, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut yang disimpan disemak-semak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi menggunakan angkutan umum dari rumah terdakwa menuju lokasi narkotika jenis sabu tersebut disimpan, kemudian sekira pukul 15.30 wib narkotika jenis sabu tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa kembali menguhubungi terdakwa BAGUS (DPO) memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sudah ada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sampai dirumah terdakwa yang berlamatkan di Kampung Sindangsari, Desa Cinunuk RT. 001 RW. 002, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, kemudian terdakwa membuka paket narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa ambil tersebut yang berisi sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket ukuran S (Small), 10 (sepuluh) paket ukuran M (Medium) dan 1 (satu) paket dengan berat bruto ± 3,86 (tiga koma delapan enam) gram, lalu terdakwa disuruh untuk menimbang dan menyimpan 1 (satu) paket dengan berat bruto ± 3,86 (tiga koma delapan enam) gram disekitaran Jl. Cinunuk Banyuresmi, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa menyimpan 1 (satu) paket tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket ukuran S (Small) dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket ukuran S (Small) dan 10 (sepuluh) paket ukuran M (Medium) masih berada pada kekuasaan terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 18.55, saksi MIFTAH MUNAWAR bersama dengan saksi ILHAM BUHORI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Garut mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya terkait dengan adanya dugaan peredaran gelap narkotika di wilayah Kampung Sindangsari, Desa Cinunuk Rt.001 Rw.002, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Selanjutnya saksi MIFTAH MUNAWAR dan saksi ILHAM BUHORI melakukan penyeledikan di Lokasi tersebut, lalu berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan :
    - 5 (lima) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastic klip bening dibalut tissue dan lakban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna merah merek FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0,9945 (nol koma sembilan sembilan sembilan empat lima) gram;

- 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan kembali ke dalam sedotan bening di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0, 4827 (nol koma empat delapan tujuh) gram;

➢ 5 (lima) paket narkotika yang di duga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 1,0271 (satu koma nol dua tujuh satu) gram;

➢ 4 (empat) paket narkotika yang di duga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastic klip bening dimasukan kembali ke dalam sedotan bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0,3345 (nol koma tiga tia empat lima) gram;

➢ 1 (satu) bungkus bekas rokok warna merah bertuliskan HUMMER;

➢ 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor IMEI (Slot 1) : 867469040737990, IMEI (Slot 2) : 867469040737982;

➢ Bukti percakapan di Aplikasi Whatsapp, Zangi dan Instagram;

- Selanjutnya saksi MIFTAH MUNAWAR dan saksi ILHAM BUHORI melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 / RW. 002 Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut dengan disaksikan oleh perangkat Desa Cinunuk yaitu saksi EDI JUANDA dan ditemukan barang bukti berupa:

➢ 1 (satu) buah tas kain warna kuning;

➢ 7 (tujuh) pack plastik klip bening;

➢ 6 (enam) buah lakban warna merah muda;

➢ 1 (satu) buah lakban warna merah;

➢ 1 (satu) buah lakban warna kuning;

➢ 1 (satu) buah double tape warna hijau;

➢ 1 (satu) pack sedotan warna hijau;

➢ 1 (satu) buah gunting warna biru;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari BAGUS (DPO) tersebut untuk di jual atau diedarkan kembali oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BAGUS (DPO) dengan dibantu oleh terdakwa dalam hal pengambilan, menimbang, mengemas dan penyimpanan atau maping dengan arahan dari BAGUS (DPO);

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari BAGUS (DPO) dan membantu BAGUS (DPO) dalam hal pengambilan, penimbangan dan penyimpanan atau maping untuk dijual atau diedarkan kembali oleh terdakwa BAGUS (DPO) sekitar awal bulan November 2025 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 11 November 2025;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari membantu pengambilan, menimbang, menyimpan dan atau perantara jual beli narkotika jenis sabu milik BAGUS (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S (Small) secara gratis atau Cuma-Cuma untuk dikonsumsi, namun dalam hal ini terdakwa baru mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada terdakwa;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu, terdakwa RD KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 7161/NNF/2025 tanggal 18 November 2025 yang pada kesimpulannya :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalisitik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 8060/2025/NF s.d 8063/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RD KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD MOCH SOLIHIN DJAYA PRAWIRA pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam bulan November Tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2025 bertempat di Kampung Sindangsari, Desa Cinunuk Rt.001 Rw.002, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah "secara tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 14.00 WIB, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 RW. 002, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, terdakwa dihubungi oleh BAGUS (DPO) melalui aplikasi Zangi dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil, menimbang, mengemas dan menyimpan kembali narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib BAGUS (DPO) menghubungi terdakwa kembali melalui aplikasi Zangi, mengirimkan maps atau peta lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut disimpan dengan cara di mapping di sekitar daerah Perumahan Karangpawitan, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut yang disimpan disemak-semak. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi menggunakan angkutan umum dari rumah terdakwa menuju lokasi narkotika jenis sabu tersebut disimpan, kemudian sekira pukul 15.30 wib narkotika jenis sabu tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa kembali menguhubungi terdakwa BAGUS (DPO) memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sudah ada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sampai dirumah terdakwa yang berlamatkan di Kampung Sindangsari, Desa Cinunuk RT. 001 RW. 002, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, kemudian terdakwa membuka paket narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa ambil tersebut yang berisi sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket ukuran S (Small), 10 (sepuluh) paket ukuran M (Medium) dan 1 (satu) paket dengan berat bruto ± 3,86 (tiga koma delapan enam) gram, lalu terdakwa disuruh untuk menimbang dan menyimpan 1 (satu) paket dengan berat bruto ± 3,86 (tiga koma delapan enam) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disekitaran Jl. Cinunuk Banyuresmi, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa menyimpan 1 (satu) paket tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket ukuran S (Small) dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket ukuran S (Small) dan 10 (sepuluh) paket ukuran M (Medium) masih berada pada kekuasaan terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 18.55, saksi MIFTAH MUNAWAR bersama dengan saksi ILHAM BUHORI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Garut mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya terkait dengan adanya dugaan peredaran gelap narkotika di wilayah Kampung Sindangsari, Desa Cinunuk Rt.001 Rw.002, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Selanjutnya saksi MIFTAH MUNAWAR dan saksi ILHAM BUHORI melakukan penyeledikan di Lokasi tersebut, lalu berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan :
    - 5 (lima) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastic klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merek FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0,9945 (nol koma sembilan sembilan sembilan empat lima) gram;
    - 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan kembali ke dalam sedotan bening di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0, 4827 (nol koma empat delapan tujuh) gram;
  - 5 (lima) paket narkotika yang di duga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 1,0271 (satu koma nol dua tujuh satu) gram;
  - 4 (empat) paket narkotika yang di duga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastic klip bening dimasukan kembali ke dalam sedotan bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0,3345 (nol koma tiga tia empat lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok warna merah bertuliskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HUMMER;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor IMEI (Slot 1) : 867469040737990, IMEI (Slot 2) : 867469040737982;
- Bukti percakapan di Aplikasi Whatsapp, Zangi dan Instagram;

- Selanjutnya saksi MIFTAH MUNAWAR dan saksi ILHAM BUHORI melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 / RW. 002 Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut dengan disaksikan oleh perangkat Desa Cinunuk yaitu saksi EDI JUANDA dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas kain warna kuning;
  - 7 (tujuh) pack plastik klip bening;
  - 6 (enam) buah lakban warna merah muda;
  - 1 (satu) buah lakban warna merah;
  - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
  - 1 (satu) buah double tape warna hijau;
  - 1 (satu) pack sedotan warna hijau;
  - 1 (satu) buah gunting warna biru;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari BAGUS (DPO) tersebut untuk di jual atau diedarkan kembali oleh BAGUS (DPO) dengan dibantu oleh terdakwa dalam hal pengambilan, menimbang, mengemas dan penyimpanan atau maping dengan arahan dari BAGUS (DPO);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari BAGUS (DPO) dan membantu BAGUS (DPO) dalam hal pengambilan, penimbangan dan penyimpanan atau maping untuk dijual atau diedarkan kembali oleh terdakwa BAGUS (DPO) sekitar awal bulan November 2025 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 11 November 2025;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari membantu pengambilan, menimbang, menyimpan dan atau perantara jual beli narkotika jenis sabu milik BAGUS (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S (Small) secara gratis atau Cuma-Cuma untuk dikonsumsi, namun dalam hal ini terdakwa baru mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu, terdakwa RD KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 7161/NNF/2025 tanggal 18 November 2025 yang pada kesimpulannya :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalisitik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 8060/2025/NF s.d 8063/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 610 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RD KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD MOCH SOLIHIN DJAYA PRAWIRA pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2025 bertempat di Kampung Sindangsari, Desa Cinunuk Rt.001 Rw.002, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 14.00 WIB, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 RW. 002, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, terdakwa dihubungi oleh BAGUS (DPO) melalui aplikasi Zangi dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil, menimbang, mengemas dan menyimpan kembali narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib BAGUS (DPO) menghubungi terdakwa kembali melalui aplikasi Zangi, mengirimkan maps atau peta lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut disimpan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cara di mapping di sekitar daerah Perumahan Karangpawitan, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut yang disimpan disemak-semak. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi menggunakan angkutan umum dari rumah terdakwa menuju lokasi narkotika jenis sabu tersebut disimpan, kemudian sekira pukul 15.30 wib narkotika jenis sabu tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa kembali menguhubungi terdakwa BAGUS (DPO) memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sudah ada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sampai dirumah terdakwa yang berlamatkan di Kampung Sindangsari, Desa Cinunuk RT. 001 RW. 002, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, kemudian terdakwa membuka paket narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa ambil tersebut yang berisi sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket ukuran S (Small), 10 (sepuluh) paket ukuran M (Medium) dan 1 (satu) paket dengan berat bruto ± 3,86 (tiga koma delapan enam) gram, lalu terdakwa disuruh untuk menimbang dan menyimpan 1 (satu) paket dengan berat bruto ± 3,86 (tiga koma delapan enam) gram disekitaran Jl. Cinunuk Banyuresmi, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa menyimpan 1 (satu) paket tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket ukuran S (Small) dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket ukuran S (Small) dan 10 (sepuluh) paket ukuran M (Medium) masih berada pada kekuasaan terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 18.55, saksi IFTAH MUNAWAR bersama dengan saksi ILHAM BUHORI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Garut mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya terkait dengan adanya dugaan peredaran gelap narkotika di wilayah Kampung Sindangsari, Desa Cinunuk Rt.001 Rw.002, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Selanjutnya saksi MIFTAH MUNAWAR dan saksi ILHAM BUHORI melakukan penyelidikan di Lokasi tersebut, lalu berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 5 (lima) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastic klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merek FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0,9945 (nol koma sembilan sembilan sembilan empat lima) gram;
- 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan kembali ke dalam sedotan bening di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0, 4827 (nol koma empat delapan tujuh) gram;

➢ 5 (lima) paket narkotika yang di duga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 1,0271 (satu koma nol dua tujuh satu) gram;

➢ 4 (empat) paket narkotika yang di duga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastic klip bening dimasukan kembali ke dalam sedotan bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0,3345 (nol koma tiga tia empat lima) gram;

➢ 1 (satu) bungkus bekas rokok warna merah bertuliskan HUMMER;

➢ 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor IMEI (Slot 1) : 867469040737990, IMEI (Slot 2) : 867469040737982;

➢ Bukti percakapan di Aplikasi Whatsapp, Zangi dan Instagram;

- Selanjutnya saksi MIFTAH MUNAWAR dan saksi ILHAM BUHORI melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 / RW. 002 Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut dengan disaksikan oleh perangkat Desa Cinunuk yaitu saksi EDI JUANDA dan ditemukan barang bukti berupa:

➢ 1 (satu) buah tas kain warna kuning;

➢ 7 (tujuh) pack plastik klip bening;

➢ 6 (enam) buah lakban warna merah muda;

➢ 1 (satu) buah lakban warna merah;

➢ 1 (satu) buah lakban warna kuning;

➢ 1 (satu) buah double tape warna hijau;

➢ 1 (satu) pack sedotan warna hijau;

➢ 1 (satu) buah gunting warna biru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari BAGUS (DPO) tersebut untuk di jual atau diedarkan kembali oleh BAGUS (DPO) dengan dibantu oleh terdakwa dalam hal pengambilan, menimbang, mengemas dan penyimpanan atau maping dengan arahan dari BAGUS (DPO);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari BAGUS (DPO) dan membantu BAGUS (DPO) dalam hal pengambilan, penimbangan dan penyimpanan atau maping untuk dijual atau diedarkan kembali oleh terdakwa BAGUS (DPO) sekitar awal bulan November 2025 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 11 November 2025;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari membantu pengambilan, menimbang, menyimpan dan atau perantara jual beli narkotika jenis sabu milik BAGUS (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S (Small) secara gratis atau Cuma-Cuma untuk dikonsumsi, namun dalam hal ini terdakwa baru mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada terdakwa;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu, terdakwa RD KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 7161/NNF/2025 tanggal 18 November 2025 yang pada kesimpulannya :

  Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalisitik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

  - 8060/2025/NF s.d 8063/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN, S.Ag., di dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 18.55 WIB di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut;
- Bahwa alasan saksi mengamankan terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi ILHAM BUHORI Bin UNDANG;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa disekitaran Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut sering terjadi tindak pidana narkotika yang diduga jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi saksi ILHAM BUHORI melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 18.55 WIB di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut saksi bersama dengan rekan saksi ILHAM BUHORI mengamankan dan melakukan pemeriksaan kepada terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA;
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi yang bernama saksi ILHAM BUHORI Bin UNDANG mengamankan terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan dan ditempel double tape warna hijau berat dengan berat Bruto 1,59 gram, 5 (lima) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kembali kedalam sedotan bening dan ditempel double tape warna hijau dengan berat Bruto 1,04 gram. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok warna merah bertuliskan HUMER yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan ditempel double tape warna hijau dengan berat Bruto 1,59, 4 (empat) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kembali kedalam sedotan bening dan ditempel double tape warna hijau dengan berat Bruto 0,82, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor IMEI (Slot 1) : 867469040737990, IMEI (Slot 2) : 867469040737982, Bukti Pecakapan di Aplikasi Whatsapp dan Zangi;

Kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA yang berlamatkan di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 / RW. 002 Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut dengan disaksikan oleh perangkat Desa Cinunuk saksi EDI JUANDA Bin (Alm) IDAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna kuning yang berisikan 7 (tujuh) pack plastik klip bening, 6 (enam) buah lakban warna merah muda, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah double tape warna hijau, 1 (satu) pack sedotan warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna biru.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA untuk barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket Narkotika yang diduga jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan.;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melakukan penimbangan dengan disaksikan oleh terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA sisa narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket dengan berat Bruto narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 5,04 (lima koma kosong empat) gram;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA disaksikan oleh perangkat Desa setempat yang bernama saksi EDI JUANDA Bin (Alm) IDAN;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang mengaku bernama terdakwa BAGUS (DPO) yang mengaku sedang menjalani masa hukuman di Lapas namun terdakwa RD. KENDAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA tidak mengetahui di Lapas mana;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa BAGUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 15.30 Wib yang terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA ambil dengan cara disimpan di suatu tempat atau di mapping oleh terdakwa BAGUS (DPO) di Daerah Perum Karangpawitan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yang disimpan disemak-semak sebanyak 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi ILHAM BUHORI Bin UNDANG mengamankan terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA tidak terdapat kendaraan apapun dikarenakan pada saat mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan kendaraan umum (angkot) sedangkan pada saat menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa BAGUS (DPO) tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali oleh terdakwa BAGUS (DPO) dengan dibantu oleh terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA dalam hal pengambilan, menimbang, mengemas dan penyimpanan atau maping;
- Bahwa terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA membantu menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu milik terdakwa BAGUS (DPO), terdakwa BAGUS (DPO) tersebut dengan cara terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA menimbang terlebih dahulu narkotika jenis sabu tersebut lalu setelah terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA menimbang;

Kemudian terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA menyimpan atau mapping dan memfoto lokasi narkotika jenis sabu tersebut disimpan dan mengirimkan kembali foto dan lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk atau arahan dari terdakwa BAGUS (DPO);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa BAGUS (DPO) untuk dalam hal pengambilan dan penyimpanan atau maping yang selanjutnya untuk dijual atau diedarkan kembali oleh terdakwa BAGUS (DPO) dari sekitar awal bulan November 2025 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 11 November 2025.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA dirinya tidak dibantu oleh orang lain dalam hal mendapatkan, menimbang, menyimpan, mengedarkan dan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu milik terdakwa BAGUS (DPO) tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA akan mendapatkan upah atau imbalan dari membantu pengambilan, menimbang, menyimpan dan atau perantara jual beli narkotika jenis sabu milik terdakwa BAGUS (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S (Small) secara gratis atau Cuma-Cuma untuk dikonsumsi, namun dalam hal ini terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA baru mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA bahwa terdakwa BAGUS (DPO) menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut melalui media sosial Instagram dengan nama akun “diagnosa114.syndicate” akan tetapi terdakwa RD. KENDAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA tidak mengetahui kepada siapa saja terdakwa BAGUS (DPO) menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA menguasai dan perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut dan tindakan terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA sudah melanggar hukum.

2. Saksi EDI JUANDA Bin (Alm) IDAN, di dalam persidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 18.50 WIB saksi sedang dirumah kemudian dihubungi oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Garut menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.55 WIB telah diamankan 1 (satu) orang Warga yang tinggal di Desa saksi yaitu terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA, yang pada saat itu pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan dirumah yang dihuni oleh terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA beralamatkan di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 / RW.002 Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah dijelaskan terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Garut, bahwa terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana atau dari siapa terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SOLIHIN DJAYA PRAWIRA mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan dirumah yang dihuni oleh terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA beralamatkan di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 / RW.002 Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kain warna kuning yang berisikan 7 (tujuh) pack plastik klip bening, 6 (enam) buah lakban warna merah muda, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah double tape warna hijau, 1 (satu) pack sedotan warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna biru tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut pada saat penggeledahan dirumah yang dihuni oleh terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA;

Bahwa saksi hanya kenal sebatas warga Desa saksi dan saksi tidak memiliki ikatan keluarga atau Family dengan terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA, hanya saksi sebagai perangkat Desa di wilayah terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA tinggal

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan dan tertangkap tangan pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 18.55 WIB di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 RW.002 Keamatan Wanaraja Kabupaten Garut, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Garut yang berpakaian preman, pada saat terdakwa diamanakan terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa pada waktu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan dan ditempel double tape warna hijau berat dengan berat Bruto 1,59 gram, 5 (lima) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kembali kedalam sedotan bening dan ditempel double tape warna hijau dengan berat Bruto 1,04 gram. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok warna merah bertuliskan HUMER yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan ditempel double tape warna hijau dengan berat Bruto 1,59, 4 (empat) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kembali kedalam sedotan bening dan ditempel double tape warna hijau dengan berat Bruto 0,82, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor IMEI (Slot 1) : 867469040737990, IMEI (Slot 2) : 867469040737982, Bukti Pecakapan di Aplikasi Whatsapp dan Zangi;

- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berlamatkan di di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut dengan disaksikan oleh perangkat Desa Cinunuk saksi EDI JUANDA Bin (Alm) IDAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna kuning yang berisikan 7 (tujuh) pack plastik klip bening, 6 (enam) buah lakban warna merah muda, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah double tape warna hijau, 1 (satu) pack sedotan warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna biru;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut berada pada kekuasaan terdakwa serta milik terdakwa, akan tetapi barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa BAGUS (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa BAGUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 15.30 Wib yang terdakwa ambil dengan cara disimpan di suatu tempat atau di mapping oleh terdakwa BAGUS (DPO) di Daerah Perum Karangpawitan Kec. Karangpawitan Kab. Garut yang disimpan disemak-semak sebanyak 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 kemudian terdakwa timbang 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) paket di rumah terdakwa dengan berat Bruto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram sedangkan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) paket terdakwa tidak menimbangnya, dan pada saat terdakwa diamankan lalu dilakukan penimbangan bersama pihak kepolisian sisa narkotika jenis sabu yang ada pada kekuasaan terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) paket dengan berat Bruto 5,04 (lima koma kosong empat) gram;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa BAGUS (DPO) tersebut lalu terdakwa kembali pergi menggunakan angkutan umum angkot pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 17.00 wib sampai dirumah terdakwa yang berlamatkan di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut, kemudian terdakwa membuka paket narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa ambil tersebut ada sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket ukuran S (Small), 10 (sepuluh) paket ukuran M (Medium) dan 1 (satu) paket dengan berat bruto ± 3,86 (tiga koma delapan enam) gram, lalu terdakwa disuruh untuk menimbang dan menyimpan 1 (satu) paket dengan berat bruto ± 3,86 (tiga koma delapan enam) gram disekitaran Jl. Cinunuk Banyuresmi Kec. Wanaraja Kab. Garut yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa menyimpan 1 (satu) paket tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket ukuran S (Small) dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket ukuran S (Small) dan 10 (sepuluh) paket ukuran M (Medium) masih berada pada kekuasaan terdakwa.
- Bahwa pukul 18.55 wib terdakwa BAGUS (DPO) kembali menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menyimpan atau mapping kembali narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari terdakwa BAGUS (DPO), akan tetapi pada saat terdakwa akan simpan atau mapping narkotika jenis sabu tersebut terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Garut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa BAGUS (DPO) tersebut untuk di jual atau diedarkan kembali oleh terdakwa BAGUS (DPO) dengan dibantu oleh terdakwa dalam hal pengambilan, menimbang, mengemas dan penyimpanan atau maping, selain itu agar terdakwa bisa mendapatkan upah dan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis atau cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa membantu terdakwa BAGUS (DPO) dalam hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengambilan menimbang dan penyimapanan atau maping narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menimbang terlebih dahulu narkotika jenis sabu tersebut lalu setelah terdakwa menimbang kemudian terdakwa menyimpan atau mapping dan memfoto lokasi narkotika jenis sabu tersebut disimpan dan mengirimkan kembali foto dan lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk atau arahan dari terdakwa BAGUS (DPO);

- Bahwa pada saat terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa BAGUS (DPO) tersebut menggunakan kendaraan umum angkot sedangkan pada saat menyimpan narkotika jenis sabu dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa BAGUS (DPO) untuk dalam hal pengambilan, menimbang dan penyimpanan atau maping yang selanjutnya untuk dijual atau diedarkan kembali oleh terdakwa BAGUS (DPO) sekitar awal bulan November 2025 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 11 November 2025;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari membantu pengambilan, menimbang, menyimpan dan atau perantara jual beli narkotika jenis sabu milik terdakwa BAGUS (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S (Small) secara gratis atau Cuma-Cuma untuk dikonsumsi, namun dalam hal ini terdakwa baru mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada terdakwa;
- Bahwa selain membantu mengambil dan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu, terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan selain mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis, dan mengkonsumsi obat keras jenis Tramadol, akan tetapi terdakwa tidak pernah mengkonsumi obat psikotropika;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastic klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merek FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0,9945 (nol koma sembilan sembilan sembilan empat lima) gram;
- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan kembali ke dalam sedotan bening di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0, 4827 (nol koma empat delapan tujuh) gram;
- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 1,0271 (satu koma nol dua tujuh satu) gram;
- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastic klip bening dimasukan kembali ke dalam sedotan bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0,3345 (nol koma tiga tiga empat lima) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok warna merah bertuliskan HUMMER;
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning;
- 7 (tujuh) pack plastik klip bening;
- 6 (enam) buah lakban warna merah muda;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau;
- 1 (satu) pack sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting warna biru

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor IMEI (Slot 1) : 867469040737990, IMEI (Slot 2) : 867469040737982;
- Bukti percakapan di Aplikasi Whatsapp, Zangi dan Instagram

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 7161/NNF/2025

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 18 November 2025 yang pada kesimpulannya :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalisitik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

8060/2025/NF s.d 8063/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa sendiri tepatnya di Kp.Sindangheula Rt.04 Rw.02 Kel.Sukamentri Kec.Garut Kota Kab. Garut, terdakwa diamankan sedang sendirian terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian berpakain preman;
- Bahwa benar, Pada waktu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di rumah terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening yang terdakwa simpan di dalam lipatan seprai diatas lemari yang ada di rumah saya, (1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) pack plastik klip bening) didalam kantong plastik warna putih yang terdakwa simpan di belakang tembok WC (kamar mandi) yang berada di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa benar, Barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, (1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) pack plastik klip bening) didalam kantong plastik warna putih tersebut merupakan milik dari Saksi .VITO.
- Bahwa benar, terdakwa membantu Saksi VITO untuk mengambil kemudian mengemas paketan sabu-sabu milik Saksi VITO tersebut sudah 2 (dua) kali
- Bahwa benar, maksud dan tujuan 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran 5 (lima) gram milik saksi .VITO direcah kemudian dikemas lagi menjadi paketan kecil yaitu untuk diedarkan kembali;
- Bahwa benar, upah yang terdakwa dapatkan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saya mendapatkan upahnya secara bertahap tidak langsung Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar, terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka menurut hukum Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relefan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkandung unsur-unsur tindak pidana (bestandellen van het delict) sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kasus in casu menunjukkan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah didakwa melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak akan dipertimbangkan tersendiri sebagai unsur tindak pidana melainkan akan dipertimbangkan sebagai sub unsur atau melingkupi materi perbuatan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur tindakan pidana (bestandellen van het delicht) yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Unsur "setiap orang"'
- Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Rd. Kendar Arya Wijaya Kusumah als Awuk Bin. (alm) Rd. Moch. Solihin Djaya Prawira, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Rd. Kendar Arya Wijaya Kusumah als Awuk Bin. (alm) Rd. Moch. Solihin Djaya Prawira yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan/Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya "kesalahan" pada diri Terdakwa dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 14.00 WIB, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Sindangsari Desa Cinunuk RT. 001 RW. 002, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, terdakwa dihubungi oleh BAGUS (DPO) melalui aplikasi Zangi dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil, menimbang, mengemas dan menyimpan kembali narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar, pukul 15.00 Wib terdakwa pergi menggunakan angkutan umum dari rumah terdakwa menuju lokasi narkotika jenis sabu tersebut disimpan, kemudian sekira pukul 15.30 wib narkotika jenis sabu tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar, pukul 17.00 Wib terdakwa sampai dirumah terdakwa yang berlamatkan di Kampung Sindangsari, Desa Cinunuk RT. 001 RW. 002, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, kemudian terdakwa membuka paket narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa ambil tersebut yang berisi sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket ukuran S (Small), 10 (sepuluh) paket ukuran M (Medium) dan 1 (satu) paket dengan berat bruto ± 3,86 (tiga koma delapan enam) gram, lalu terdakwa disuruh untuk menimbang dan menyimpan 1 (satu) paket dengan berat bruto ± 3,86 (tiga koma delapan enam) gram disekitaran Jl. Cinunuk Banyuresmi, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa menyimpan 1 (satu) paket tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket ukuran S (Small) dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket ukuran S (Small) dan 10 (sepuluh) paket ukuran M (Medium) masih berada pada kekuasaan terdakwa;
- Bahwa benar, dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa RD. KENDAR ARYA WIJAYA KUSUMAH Als AWUK Bin (Alm) RD. MOCH. SOLIHIN DJAYA PRAWIRA tidak memiliki izin dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak yang berwenang dan tidak dan hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa benar, terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari BAGUS (DPO) dan membantu BAGUS (DPO) dalam hal pengambilan, penimbangan dan penyimpanan atau maping untuk dijual atau diedarkan kembali oleh terdakwa BAGUS (DPO) sekitar awal bulan November 2025 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 11 November 2025;
- Bahwa benar, terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari membantu pengambilan, menimbang, menyimpan dan atau perantara jual beli narkotika jenis sabu milik BAGUS (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S (Small) secara gratis atau Cuma-Cuma untuk dikonsumsi, namun dalam hal ini terdakwa baru mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalisitik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8060/2025/NF s.d 8063/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur “Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan perubahan sebagai berikut: “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan perubahan sebagai berikut: “dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional, diatur bahwa: “Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menangguhkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan :
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan dan ditempel double tape warna hijau;
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kembali kedalam sedotan bening dan ditempel double tape warna hijau;
- 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan ditempel double tape warna hijau;
- 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kembali kedalam sedotan bening dan ditempel double tape warna hijau;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok warna merah bertuliskan HUMER;
- 7 (tujuh) pack plastik klip bening;
- 6 (enam) buah lakban warna merah muda;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau;
- 1 (satu) pack sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah untuk memperkuat pembuktian ini dan terhadap barang bukti tersebut dilarang peredarannya tanpa Ijin maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor IMEI (Slot 1) : 867469040737990, IMEI (Slot 2) : 867469040737982;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Bukti Pecakapan di Aplikasi WhatsApp , Zangi dan Instagram;

Dunyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberatasan peradaran dan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengancam nyawa dan merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rd. Kendar Arya Wijaya Kusumah als Awuk Bin. (alm) Rd. Moch. Solihin Djaya Prawira** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 510.000.000.-, (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 141 (seratus empat puluh satu) hari;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastic klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merek FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0,9945 (nol koma sembilan sembilan sembilan empat lima) gram;
- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan kembali ke dalam sedotan bening di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0, 4827 (nol koma empat delapan tujuh) gram;
- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE dibalut kembali lakban bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 1,0271 (satu koma nol dua tujuh satu) gram;
- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastic klip bening dimasukan kembali ke dalam sedotan bening dan di tempel double tape warna hijau dengan berat netto 0,3345 (nol koma tiga tia empat lima) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok warna merah bertuliskan HUMMER;
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning;
- 7 (tujuh) pack plastik klip bening;
- 6 (enam) buah lakban warna merah muda;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau;
- 1 (satu) pack sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting warna biru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor IMEI (Slot 1) : 867469040737990, IMEI (Slot 2) : 867469040737982;

Dirampas untuk negara

- Bukti percakapan di Aplikasi Whatsapp, Zangi dan Instagram

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H.,M.H.. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H. dan Mukhlisin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
Ahmad Renardhien, S.H.	Haryanto Das'at, S.H.,M.H.
Mukhlisin, S.H.	

Panitera Pengganti

Aam Heryana, S.H.,M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)